

بسمه تعالی
قرارداد آموزش و راه اندازی
فراز برتر رامونا

شماره قرارداد: تاریخ تنظیم:/...../..... محل انعقاد قرارداد:

این قرارداد فی مابین طرفین زیر و با رعایت قوانین و مقررات لازم الاجرا منعقد می گردد.

ماده ۱ - مشخصات طرفین قرارداد

۱-۱ - مجری

شرکت فراز برتر رامونا

شماره ثبت: شناسه ملی:

آقای/خانم سمت: به نماینده قانونی شرکت فراز برتر رامونا

شماره تماس: نشانی:

که از این پس در این قرارداد «مجری» نامیده می شود.

۱-۲ - کارفرما / متقاضی خدمات

نام و نام خانوادگی / نام شرکت:

نام نماینده قانونی:

کد ملی / شناسه ملی:

شماره تماس:
FARAZ BARTAR RAMONA

نشانی:
HOTEL | RESTAURANT | BANQUET

که از این پس «کارفرما» نامیده می شود.

ماده ۲ - موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از ارائه خدمات آموزشی، مشاوره ای و راه اندازی مجموعه غذایی مطابق توافق طرفین.

خدمات مورد توافق شامل موارد زیر است:

- ☐ آموزش آشپزی ☐ آموزش فست فود ☐ آموزش انواع برگر ☐ آموزش مرغ سوخاری ☐ آموزش پیتزا ☐ آموزش انواع سس ☐ آموزش غذاهای رستورانی ایرانی سنتی ☐ آموزش مدیریت آشپزخانه ☐ مشاوره راه اندازی فست فود ☐ مشاوره راه اندازی رستوران ☐ طراحی منو ☐ مشاوره انتخاب تجهیزات ☐ طراحی و جانمایی آشپزخانه ☐ مشاوره خرید تجهیزات ☐ طراحی داخلی و دکوراسیون ☐ راه اندازی و آماده سازی مجموعه ☐ نظارت بر شروع فعالیت ☐ سایر خدمات:

.....
شرح دقیق خدمات، مدت پروژه، محل ارائه خدمات و سایر جزئیات در پیوست شماره ۱ و ۷ و ۸ قرارداد درج شده و جزء لاینفک قرارداد محسوب می‌شود.

ماده ۳ - محل ارائه خدمات

محل ارائه آموزش یا اجرای پروژه:

□ محل معرفی شده توسط کارفرما □ محل تعیین شده توسط مجری □ سایر:

.....
هزینه‌های مربوط به رفت و آمد، اقامت، حمل و نقل یا سایر هزینه‌های خارج از محل اصلی فعالیت مجری، بر عهده کارفرما می‌باشد.

ماده ۴ - مدت قرارداد

مدت اجرای قرارداد از تاریخ:

...../...../.....

شروع و تا تاریخ:

...../...../.....

ادامه خواهد داشت.

مدت آموزش یا راه‌اندازی بر اساس شرایط پروژه، تعداد جلسات و برنامه اجرایی تعیین می‌شود.

هرگونه تمدید مدت قرارداد صرفاً با توافق کتبی طرفین معتبر خواهد بود.

ماده ۵ - مبلغ قرارداد

مبلغ کل قرارداد:

..... ریال معادل تومان.

می‌باشد.

نحوه پرداخت نقدی/چک

۱. شصت درصد از کل مبلغ قرارداد معادل ریال به عنوان پیش پرداخت

باید واریز گردد.

۲. چهل درصد دیگر از مبلغ کل قرارداد معادل ریال بعد از پنج روز

آموزش می‌بایست تسویه گردد.
HOTEL | RESTAURANT | BANQUET

پرداخت چک :

..... مبلغ چک تاریخ وصول چک

..... شماره چک شعبه بانک

در صورت پرداخت چک کارفرما موظف می‌باشد مبلغ ریال سفته به عنوان

ضمانت نزد مجری تحویل و در صورت پاس شدن چک مجری موظف است سفته را به کارفرما

عودت دهد .

ملاک انجام خدمات و پرداخت‌ها مطابق برنامه و توافق مندرج در قرارداد و پیوست‌ها خواهد بود.

ماده ۶ - عدم استرداد هزینه خدمات انجام شده

با توجه به اینکه خدمات آموزشی، مشاوره‌ای و تخصصی پس از ارائه قابل بازگرداندن نیستند، مبالغ

مربوط به خدماتی که انجام شده‌اند، قابل استرداد نخواهند بود.
در صورت انصراف کارفرما پس از شروع قرارداد، که قبل از شروع آموزش باشد ۲۰ درصد از مبلغ کل قرار داد به عنوان خسارت باید به مجری پرداخت شود و در صورتی که در بدو شروع آموزش و انجام روال کار در محل پروژه از سوی کارفرما انصراف داده شود ۶۰ درصد پیش پرداخت از سوی مجری عودت نخواهد شد.

ماده ۷ - تعهدات مجری

مجری متعهد می‌گردد:

۱. مشاوره در امر خرید و جانمایی تجهیزات
 ۲. آموزش‌ها و مشاوره‌ها را بر اساس دانش، تجربه و روش‌های حرفه ای خود ارائه کند.
 ۳. آموزش سورت و نگهداری مواد اولیه طبق استاندارد بهداشتی به کارفرما و پرسنل
 ۴. اطلاعات کارفرما را در حدود تعهدات محرمانگی حفظ نماید.
 ۵. مشاوره تبلیغات و راه کارهای افتتاحیه
 ۶. پشتیبانی رایگان به مدت سه ماه بعد از پایان آموزش که شامل (آنالیز موارد آموزشی طبق منو ارائه شده) و کنترل کیفیت
 ۷. مشاوره در انتخاب پوشاک استاندارد آشپزی و مدیریت و پذیرایی پرسنل
 ۸. مهندسی منو
 ۹. مشاوره در امر استخدام و گزینش پرسنل مربوطه
 ۱۰. راه اندازی و زیر بار بردن منوی مجموعه به مدت حداقل روز قبل از افتتاحیه
- ماده ۸ - تعهدات کارفرما
- کارفرما متعهد می‌گردد:

۱. کلیه مبالغ قرارداد را مطابق زمان‌بندی تعیین شده پرداخت نماید.
۲. شرایط لازم برای ارائه آموزش یا اجرای خدمات را فراهم نماید.
۳. اطلاعات صحیح و مورد نیاز درباره پروژه را در اختیار مجری قرار دهد.
۴. همکاری لازم برای اجرای برنامه آموزشی و راه‌اندازی را داشته باشد.
۵. مجوزهای قانونی، صنفی، بهداشتی و سایر مجوزهای لازم برای فعالیت مجموعه را ارائه دهد.
۶. مسئولیت تصمیم‌گیری‌های مالی و سرمایه‌گذاری نهایی خود را بر عهده داشته باشد.
- ۷- در صورت ارائه خدمات در محل معرفی شده توسط کارفرما مسئولیت ایمنی عمومی محل و فراهم نمودن شرایط ایمن بر عهده مسئول قانونی محل خواهد بود.

ماده ۹ - تغییرات در پروژه

هرگونه تغییر در:

حجم آموزش

تعداد جلسات

نوع خدمات

طراحی

تجهیزات

منو

محل پروژه

زمان بندی

شرح کار

باید با توافق طرفین انجام شود.

خدمات خارج از موضوع قرارداد دارای هزینه و زمان جداگانه میباشد.

ماده ۱۰ - تجهیزات و خرید

مشاوره مجری در خصوص انتخاب تجهیزات و مواد اولیه بر اساس تجربه و شرایط پروژه ارائه می شود.

در صورتی که خرید تجهیزات چه با مشاوره مجری و چه کارفرما انجام شده باشد مسئولیت:

پرداخت وجه

قرارداد خرید

کیفیت کالا

گارانتی

حمل و نقل

خدمات پس از فروش

بر عهده کارفرما و فروشنده مربوطه خواهد بود.

ماده ۱۱ - محرمانگی اطلاعات و آموزش ها

کلیه اطلاعات، جزوات، دستورالعمل ها، فرمول ها، روش های آموزشی، فایل ها و مطالب اختصاصی ارائه شده توسط مجری، متعلق به صاحب قانونی آن بوده و صرفاً برای استفاده شخصی و حرفه ای کارفرما در چارچوب توافق شده ارائه می شود.

کارفرما بدون اجازه کتبی مجری حق ندارد مطالب آموزشی را:

منتشر کند

به فروش برساند

تکثیر کند

در اختیار اشخاص دیگر قرار دهد

به عنوان آموزش اختصاصی خود ارائه کند

و در غیر این صورت مجری میتواند از طریق مراجعه قضایی اقدام نماید.

ماده ۱۲ - استفاده از نام و اعتبار مجری

کارفرما بدون اجازه کتبی مجری حق استفاده تبلیغاتی از نام، برند، لوگو، تصاویر یا اعتبار شرکت فراز برتر رامونا را ندارد.

هرگونه همکاری تبلیغاتی یا معرفی رسمی باید با هماهنگی طرفین انجام شود.

ماده ۱۳ - توقف یا تأخیر در پروژه

چنانچه تأخیر یا توقف پروژه ناشی از موارد زیر باشد:

عدم پرداخت به موقع کارفرما

آماده نبودن محل پروژه

عدم تهیه تجهیزات یا مواد لازم توسط کارفرما

عدم دریافت مجوزها
تغییرات مکرر کارفرما
عدم همکاری لازم
عوامل خارج از اختیار مجری
مدت قرارداد متناسب با شرایط توافق شده قابل تمدید خواهد بود و مسئولیت تأخیر ناشی از موارد فوق بر عهده مجری نخواهد بود. لذا در این مورد قرارداد الحاقیه طبق توافق طرفین به قرارداد اصلی پیوست میگردد.
ماده ۱۴ - فسخ قرارداد

۱. در صورت درخواست فسخ قرار داد از سوی کارفرما بدون وجود تخلف از سوی مجری کارفرما موظف است کلیه مبالغ مربوط به خدمات انجام شده تا تاریخ فسخ و همچنین هزینه های انجام شده و غیر قابل برگشت مجری را پرداخت نماید. علاوه بر آن مبلغ درصد از مبلغ کل قرار داد به عنوان خسارت فسخ زود هنگام به مجری پرداخت خواهد شد.
۲- در صورت فسخ قرار داد به علت قصور یا تخلف اساسی مجری، مجری موظف است وجهی را که بابت خدمات انجام نشده دریافت کرده است را پس از کسر هزینه های مستند و مورد توافق طرفین به کار فرما مسترد نماید.

ماده ۱۵ - شرایط خارج از اختیار طرفین
در صورت وقوع حوادث و شرایط خارج از اختیار طرفین که اجرای قرارداد را غیرممکن یا با تأخیر جدی مواجه کند، طرفین درباره ادامه، توقف یا تمدید قرارداد تصمیمگیری خواهند کرد.
ماده ۱۶ - حل اختلاف
طرفین تلاش خواهند کرد اختلافات احتمالی را ابتدا از طریق مذاکره حل و فصل نمایند.
در صورت عدم توافق، موضوع از طریق
□ داوری مورد توافق طرفین

نام داور:

FARAZ BARTAR RAMONA

یا

□ مراجع قانونی صالح HOTEL | RESTAURANT | BANQUET

پیگیری خواهد شد.

ماده ۱۷. تحویل پروژه از مجری به کارفرما
در زمان روز پروژه به صورت کامل و بدون نقص توسط مجری
در تاریخ به کارفرما تحویل گردید و از تاریخ
مجری هیچ گونه مسئولیتی در قبال پروژه از جمله کیفیت مواد اولیه و منو آموزش داده شده و تجهیزات و پرسنل و حوادث غیر مترقبه در پروژه نخواهد داشت .
ماده ۱۸. قرار داد پشتیبانی سالانه

قرارداد پشتیبانی سالانه به این صورت میباشد که با توافق طرفین مبلغ ریال بابت حقوق ماهیانه جهت بازرسی و کنترل کیفیت (منو) هر ماه یک بار به مجری پروژه واریز میگردد.
مبلغ توافق شده قرار داد پشتیبانی سالانه (اول هر ماه باید پرداخت گردد.)

ماده ۱۹ - اعتبار قرارداد و پیوست‌ها
کلیه پیوست‌ها، صورت‌جلسات، برنامه‌های آموزشی، شرح خدمات و توافقات کتبی که به امضای طرفین برسد، جزء لاینفک این قرارداد محسوب می‌شود.
هرگونه تغییر در مفاد قرارداد باید به صورت کتبی و با تأیید طرفین باشد.
ماده ۲۰ - نسخ قرارداد
این قرارداد در ۲۰ ماده و در صفحه و در نسخه متحدالمتن تنظیم شده و تمامی نسخه‌ها دارای اعتبار یکسان هستند.
طرفین پس از مطالعه کامل مفاد قرارداد و با آگاهی از شرایط آن، قرارداد را امضا کردند.

امضاء طرفین :

محل امضا و مهر مجری
شرکت فراز برتر رامونا
مدیریت

محل امضاء و اثر انگشت کارفرما
نام و نام خانوادگی
پروژه :

FARAZ BARTAR RAMONA

HOTEL | RESTAURANT | BANQUET